



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahril Tisa Als Ujang;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/6 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan T Lagan Barat, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Syahril Tisa Als Ujang ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Safril SH, Imran Sahari, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Law Office Safril, SH & Association, berkantor di Jalan Persatuan No. 1 Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "SYAHRIL TISA ALS UJANG" terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang Siapa dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar 338 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIL TISA ALS UJANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 4.1. 1 (Satu) Buah Arit;
 - 4.2. 1 (Satu) Buah Pisau beserta Sarungnya;
 - 4.3. 2 (Dua) Buah Senter Kepala;
 - 4.4. 1 (Satu) Gulungan Kawat;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dikarenakan memiliki anak yang masih kecil, dan juga telah didengar pula Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada apokoknya;

- Menyatakan menolak surat dakwaan jaksa penuntut umum, atau menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima;
- Menyatakan Terdakwa Syahril Tisa alias Ujang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal-pasal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;
- Membebaskan Terdakwa Syahril Tisa alias Ujang dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum; karena Terdakwa membela diri;
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa Syahril Tisa alias Ujang dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;
- Membebaskan segala biaya perkara dalam tanggungan Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYAHRIL TISA ALS UJANG pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lingkungan T. Lagan Barat Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, Barang Siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Korban (Mati) Junaidi Sembiring berdasarkan Surat Kematian No. 474.3-48/BT/2024 Tanggal 27 September 2024 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sekitar Pukul 03.30 WIB Terdakwa yang sedang menonton televisi mendengar suara ayam, karena mendengar suara tersebut, Terdakwa menuju ke dapur dan mengintip melalui jendela dapur dan saat mengintip Terdakwa tidak melihat siapapun karena masih penasaran Terdakwa keluar rumah sambil membawa sebuah arit yang Terdakwa temukan di samping kompor. Setelah Terdakwa keluar rumah, Terdakwa melihat Korban (Mati) Junaidi Sembiring sedang dalam posisi telungkup dimana kepala dari Korban (Mati) Junaidi Sembiring menghadap ke rumah milik Terdakwa dan kaki Korban (Mati) Junaidi Sembiring menempel pada bagian Pagar rumah Terdakwa yang terbuat dari Terpal berwarna biru.

Bahwa Terdakwa merasa bahwa Korban (Mati) Junaidi Sembiring sedang berpura-pura dan akan menyerang Terdakwa, Terdakwa pun mendatangi Korban (Mati) Junaidi Sembiring yang sedang telungkup dan langsung menebas bagian tangan Korban (Mati) Junaidi Sembiring dengan Arit yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Karena tidak ada gerakan maupun suara dari Korban (Mati) Junaidi Sembiring lalu Terdakwa memukul bagian Punggung Korban (Mati) Junaidi Sembiring secara membabi buta dengan menggunakan arit, namun setelah memukul bagian Punggung Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Korban (Mati) Junaidi Sembiring tidak bergerak dan tidak bersuara kemudian Terdakwa pun memanggil tetangga Terdakwa yakni Saksi Ridwan Als Duan dan Saksi Zulpan Als Pian dengan mengatakan "DUN TOLONG DUN ADA MALING. DUN PAN TOLONG PAN ADA MALING". Mendengar teriakan dari suara Terdakwa, Saksi Ridwan Als Duan mendatangi

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (Mati) Junaidi Sembiring dan melihat seorang laki-laki memakai Baju Merah dan Celana Panjang Hitam dalam keadaan Telungkup ke Tanah dan Saksi Ridwan Als Duan melihat terdapat bekas bacokan pada bagian Punggung Korban (Mati) Junaidi Sembiring tidak lama kemudian Saksi Zulpan Als Pan pun datang ke lokasi kejadian. Lalu, Terdakwa menyuruh Saksi Ridwan Als Duan untuk menarik korban dan saat Saksi hendak menarik Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan Als Duan merasakan sengatan Listrik dan kemudian Saksi Ridwan Als Duan mengatakan "KONTAK INI", lalu Terdakwa mengatakan "SORI....SORI dan Terdakwa pun pergi untuk mencabut Steker dari sumber arus listrik, saat Terdakwa mencabut Steker dari sumber arus listrik, saksi Ridwan Als Duan pun menarik Korban (Mati) Junaidi Sembiring.

Bahwa setelah Saksi Ridwan Als Duan menarik tubuh Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Terdakwa pun meminta Saksi Ridwan Als Duan untuk membalikkan tubuh Korban (Mati) Junaidi Sembiring dengan tujuan untuk melihat wajahnya dan saksi Ridwan Als Duan pun membalikkan tubuh Korban (Mati) Junaidi Sembiring karena kondisi gelap. Saksi Zulpan Als Pan menyenteri Wajah Korban (Mati) Junaidi Sembiring dan saat melihat Wajah Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan Als Duan dan Saksi Zulpan Als Pan tidak ada yang mengenal Korban (Mati) Junaidi Sembiring.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Korban (Mati) Junaidi Sembiring meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Reperetum Nomor 64/VER/VIII/2024/Rs. Bhayangkara, Tanggal 12 Agustus 2024 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.HKes, Sp.F(K) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Label Jenazah	: Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah	: Dijumpai pembungkus jenazah berwarna oranye berbahan terpal bertuliskan "Identifikasi Polri"
Penutup Jenazah	: Tidak dijumpai
Pakaian Jenazah	: Dijumpai kaos lengan pendek berwarna coklat bertuliskan "1996 NVO" Dijumpai kaos lengan panjang berwarna merah bermerek "Malibu No.22" Dijumpai celana panjang berbahan kain berwarna hitam, pada kantong celana dijumpai obeng, pemantik api dan tali plastik berwarna hijau Dijumpai sepatu karet berwarna hitam
Perhiasan Jenazah	: Tidak dijumpai

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda disamping : Tidak dijumpai

Jenazah

Tanda-Tanda

Kematian

- Lebam Mayat

- Kaku Mayat

- Pembusukan

: Dijumpai pada Tenguk, pinggang,

: anggota gerak bagian atas dan bawah

: yang tidak hilang dengan penekanan

: Dijumpai pada rahang, anggota gerak

bagian atas dan bawah yang sukar

dilawan

Tidak dijumpai

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum

: Dijumpai sesosok jenaza laki - laki

dikena, berkhitan, panjang badan seratus

enam puluh sentimeter, warna kulit sawo

matang, perawakan sedang, rambut lurus

berwarna hitam, berkumis dan berjenggot

Tanda Khusus

: Tidak Dijumpai

PEMERIKSAAAN LUAR

Kepala

: Dijumpai luka terbuka pada kepala

belakang kiri dengan ukuran panjang satu

koma lima sentimeter, lebar nol koma lima

sentimeter dan kedalaman satu koma lima

sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh

tiga sentimeter dan dari liang telinga kanan

sebelas sentimeter, dasar tulang, salah

satu sudut luka lancip (arah kiri), setelah

luka dirapatkan panjang satu koma

delapan sentimeter

Dahi

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Mata

: Dijumpai selaput kelopak bawah mata

pucat

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pipi

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Hidung

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Telinga

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bibir

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Mulut

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Rahang

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Leher

: Dijumpai luka memar pada leher sisi

kanan dengan ukuran panjang satu

sentimeter dan lebar nol koma lima

sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh

nol koma lima sentimeter dan dari liang

telinga kanan empat belas sentimeter

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahu

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada

: Dijumpai luka memar pada dada kiri

dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan dari puting susu kiri lima sentimeter, setentang luka memar dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter

Punggung

: Dijumpai luka terbuka pertama pada punggung kanan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari puncak bahu dua puluh dua sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang tiga koma lima sentimeter

Dijumpai luka terbuka kedua pada punggung kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman enam sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter dan dari pundak bahu tujuh belas sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang empat koma empat sentimeter

Dijumpai luka terbuka ketiga pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter dan dari puncak bahu dua puluh enam sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang dua koma delapan Sentimeter

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dijumpai luka terbuka keempat setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dan kedalaman empat sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka tulang, setelah luka dirapatkan panjang tiga koma dua sentimeter.

Perut

: Dijumpai luka memar pada perut kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dan dari taju sebelas sentimeter.

Dijumpai luka memar pada perut kanan atas dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan dari taju sebelas sentimeter

Pinggang

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bokong

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dubur

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Alat Kelamin

: Dijumpai jenis kelamin laki-laki berkhitan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak Atas

: Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu koma delapan sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang, jarak dari puncak bahu tujuh belas sentimeter dan dari siku empat belas sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter dan kedalaman enam koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka



tulang, jarak dari puncak buhu delapan belas sentimeter dan dari siku empat belas sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar otot, jarak dari puncak bahu tujuh belas sentimeter dan dari siku lima belas sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar otot, jarak dari puncak bahu sembilan belas sentimeter dan dari siku sebelas sentimeter.

Dijumpai ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri pucat.

Anggota Gerak Bawah : *Dijumpai luka bakar listrik pada tungkai atas kanan sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, jarak lipat paha dua puluh tiga sentimeter dan dari lutut delapan sentimeter, dengan dasar luka warna abu-abu, pinggir luka meninggi*

Dijumpai luka bakar listrik kedua pada tungkai atas kanan dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, jarak dari

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



lipat paha dua puluh lima sentimeter dan dari Jutut enam sentimeter, dengan dasar luka warna abu-abu, pinggir luka meninggi. Dijumpai luka bakar ke tiga pada tungkai atas kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lipat paha dua puluh sembilan sentimeter dan dari lutut lima sentimeter.

Dijumpai luka bakar pada tungkai bawah kanan sisi depan, dasar tulang, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter, jarak dari lutut dua puluh empat sentimeter dan dari pergelangan kaki sepuluh koma lima sentimeter.

Dijumpai luka bakar pada tungkai atas kiri sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lipat paha sembilan belas sentimeter dan dari lutut lima belas sentimeter.

Dijumpai luka bakar pertama pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lutut empat belas sentimeter dan dari pergelangan kaki dua puluh sentimeter.

Dijumpai luka bakar ke dua pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lutut lima belas sentimeter dan dari pergelangan kaki tujuh belas sentimeter.

Pergelangan kaki tujuh belas lima sentimeter

Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat.

PEMERIKSAAN DALAM :

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



A. Kepala

- Pembukaan Kulit : *Dijumpai resapan darah pada pembukaan
Kepala kulit kepala bagian dalam sisi kanan
bagian belakang dengan ukuran panjang
enam sentimeter dan lebar empat
sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh
lima sentimeter dan dari
liang telinga kanan lima sentimeter
Dijumpai sompel pada permukaan
tengkorak kepala sisi kiri belakang
setentang dengan luka terbuka pada
kepala dengan ukuran panjang nol koma
delapan sentimeter dan lebar nol koma
lima sentimeter.*
- Permukaan Tengkorak Kepala : *Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan*
- Selaput tebal otak :
- Selaput tipis otak :
- Jaringan Otak :
- Dasar tulang tengkorak :

B. Leher

- Kulit Leher : *Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan*
- Bagian Dalam :
- Otot Leher :
- Pembuluh Darah Leher : *Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan*
- Saluran Nafas : *Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan*
- Bagian Atas :
- Saluran Makan : *Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan*
- Bagian Atas : *Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan*

C. Dada

- Pembukaan Kulit : *Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan*
- Dada :
- Pembukaan Tulang : *Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan*
- Dada :
- Pembukaan Rongga Dada : *Dijumpai darah dan bekuan darah pada
rongga dada kanan dan kiri sebanyak
seribu dua ratus milliliter.
Dijumpai luka tembus pada sela iga enam
dan tujuh bagian belakang setentang
dengan luka tusuk pertama pada
Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb*



punggung kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter

Dijumpai luka tembus pada sela iga lima dan enam bagian belakang sisi kiri setentang dengan luka tusuk kedua pada punggung kiri dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter

- Tulang Iga

Dijumpai luka tembus setentang dengan luka tusuk ketiga pada sela iga delapan dan sembilan pada punggung kiri, dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, setentang luka tembus dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

D. Paru

- Paru Kanan

Berat paru kanan empat ratus tiga puluh gram

Dijumpai luka terbuka pada pinggir para kanan yang berasal dari luka lembus pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter

- Paru Kiri

Dijumpai luka tembus pada paru kiri baga atas belakang berasal dari luka tembus kedua dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma delapan sentimeter

E. Jantung

- Kantung Jantung
- Jantung

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai berat jantung lima ratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

F. Perut

G. Lambung

H. Usus

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



I. Hati : Dijumpai berat hati seribu tiga ratus gram
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

J. Limpa : Dijumpai berat limpa seratus gram
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

K. Ginjal
- Ginjal Kanan :
- Ginjal Kiri : Dijumpai berat ginjal seratus gram
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai berat ginjal seratus gram
Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan

KESIMPULAN :
Telah diperiksa sesosok jenazah laki - laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut lurus berwarna hitam, berkumis dan berienggot

Dari hasil pemerilsaan luar dijumpai luka memar pada leher, dada, perut, luka terbuka pada kepala, punggung, anggota gerak atas kanan dan kiri, dijumpai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai sompel pada permukaan tengkorak kepala, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan dada kiri, dijumpai luka tusuk pada paru kanan, paru kiri, dining dada kanan bagian dalam, dinding dada kiri bagian dalam, dijumpai resapan darah pada rongga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan.
2. Sifat kematian korban tidak wajar.
Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kanan dan kiri yang menembus paru disertai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Bahwa Berdasarkan Surat Kematian No.474.3-48/BT/2024 Tanggal 27 September yang ditandatangani oleh Harnida El Junita, S.E selaku Lurah Brandan Barat menyatakan Korban (Mati) Junaidi Sembiring telah meninggal Dunia Akibat Pembunuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAHRIL TISA ALS UJANG pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lingkungan T. Lagan Barat Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, Penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sekitar Pukul 03.30 WIB Terdakwa yang sedang menonton televisi mendengar suara ayam, karena mendengar suara tersebut, Terdakwa menuju ke dapur dan mengintip melalui jendela dapur dan saat mengintip Terdakwa tidak melihat siapapun karena masih penasaran Terdakwa keluar rumah sambil membawa sebuah arit yang Terdakwa temukan di samping kompor. Setelah Terdakwa keluar rumah, Terdakwa melihat Korban (Mati) Junaidi Sembiring sedang dalam posisi telungkup dimana kepala dari Korban (Mati) Junaidi Sembiring menghadap ke rumah milik Terdakwa dan kaki Korban (Mati) Junaidi Sembiring menempel pada bagian Pagar rumah Terdakwa yang terbuat dari Terpal bewarna biru.

Bahwa Terdakwa merasa bahwa Korban (Mati) Junaidi Sembiring sedang berpura-pura dan akan menyerang Terdakwa, Terdakwa pun mendatangi Korban (Mati) Junaidi Sembiring yang sedang telungkup dan langsung menebas bagian tangan Korban (Mati) Junaidi Sembiring dengan Arit yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Karena tidak ada gerakan maupun suara dari Korban (Mati) Junaidi Sembiring lalu Terdakwa memukul bagian Punggung Korban (Mati) Junaidi Sembiring secara membabi buta dengan menggunakan arit, namun setelah memukul bagian Punggung Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Korban (Mati) Junaidi Sembiring tidak bergerak dan tidak bersuara kemudian Terdakwa pun memanggil tetangga Terdakwa yakni Saksi Ridwan Als Duan dan Saksi Zulpan Als Pian dengan mengatakan "DUN TOLONG DUN ADA MALING. DUN PAN TOLONG PAN ADA MALING". Mendengar teriakan dari suara Terdakwa, Saksi Ridwan Als Duan mendatangi Korban (Mati) Junaidi Sembiring dan melihat seorang laki-laki memakai Baju Merah dan Celana Panjang Hitam dalam keadaan Telungkup ke Tanah dan Saksi Ridwan Als Duan melihat terdapat bekas bacokan pada bagian Punggung Korban (Mati) Junaidi Sembiring tidak lama kemudian Saksi Zulpan Als Pan pun datang ke lokasi kejadian. Lalu, Terdakwa menyuruh Saksi Ridwan Als Duan untuk menarik korban dan saat Saksi hendak menarik Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan Als Duan merasakan sengatan Listrik dan kemudian Saksi Ridwan Als Duan mengatakan "KONTAK INI", lalu Terdakwa mengatakan "SORI....SORI dan Terdakwa pun pergi untuk mencabut Steker

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sumber arus listrik, saat Terdakwa mencabut Steker dari sumber arus listrik, saksi Ridwan Als Duan pun menarik Korban (Mati) Junaidi Sembiring.

Bahwa setelah Saksi Ridwan Als Duan menarik tubuh Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Terdakwa pun meminta Saksi Ridwan Als Duan untuk membalikkan tubuh Korban (Mati) Junaidi Sembiring dengan tujuan untuk melihat wajahnya dan saksi Ridwan Als Duan pun membalikkan tubuh Korban (Mati) Junaidi Sembiring karena kondisi gelap. Saksi Zulpan Als Pan menyenteri Wajah Korban (Mati) Junaidi Sembiring dan saat melihat Wajah Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan Als Duan dan Saksi Zulpan Als Pan tidak ada yang mengenal Korban (Mati) Junaidi Sembiring.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Korban (Mati) Junaidi Sembiring meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Reperetum Nomor 64/VER/VIII/2024/Rs. Bhayangkara, Tanggal 12 Agustus 2024 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.HKes, Sp.F(K) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Label Jenazah : Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah : Dijumpai pembungkus jenazah berwarna oranye berbahan terpal bertuliskan

"Identifikasi Polri"
Penutup Jenazah : Tidak dijumpai
Pakaian Jenazah : Dijumpai kaos lengan pendek berwarna coklat bertuliskan "1996 NVO"
Dijumpai kaos lengan panjang berwarna merah bermerek "Malibu No.22"
Dijumpai celana panjang berbahan kain berwarna hitam, pada kantong celana dijumpai obeng, pemantik api dan tali plastik berwarna hijau
Dijumpai sepatu karet berwarna hitam

Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai
Benda disamping : Tidak dijumpai

Jenazah
Tanda-Tanda :
Kematian : Dijumpai pada Tenguk, pinggang,
- Lebam Mayat : anggota gerak bagian atas dan bawah
- Kaku Mayat : yang tidak hilang dengan penekanan
- Pembusukan : Dijumpai pada rahang, anggota gerak bagian atas dan bawah yang sukar dilawan
Tidak dijumpai

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum : Dijumpai sesosok jenaza laki - laki
Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikena, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut lurus berwarna hitam, berkumis dan berjenggot

Tanda Khusus : Tidak Dijumpai

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala : Dijumpai luka terbuka pada kepala belakang kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan dari liang telinga kanan sebelas sentimeter, dasar tulang, salah satu sudut luka lancip (arah kiri), setelah luka dirapatkan panjang satu koma delapan sentimeter

Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Mata : Dijumpai selaput kelopak bawah mata pucat

Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Telinga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bibir : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Leher : Dijumpai luka memar pada leher sisi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh nol koma lima sentimeter dan dari liang telinga kanan empat belas sentimeter

Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : Dijumpai luka memar pada dada kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan dari puting susu kiri lima sentimeter, setentang luka memar dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter

Punggung : Dijumpai luka terbuka pertama pada punggung kanan dengan ukuran panjang

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari puncak bahu dua puluh dua sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang tiga koma lima sentimeter

Dijumpai luka terbuka kedua pada punggung kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman enam sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter dan dari pundak bahu tujuh belas sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang empat koma empat sentimeter

Dijumpai luka terbuka ketiga pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter dan dari puncak bahu dua puluh enam sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang dua koma delapan Sentimeter

Dijumpai luka terbuka keempat setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dan kedalaman empat sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka tulang, setelah luka dirapatkan panjang tiga koma dua sentimeter.

Perut

: Dijumpai luka memar pada perut kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar enam sentimeter,
Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dan dari taju sebelas sentimeter.

Dijumpai luka memar pada perut kanan atas dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan dari taju sebelas sentimeter

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Alat Kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki berkhitan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Atas : Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu koma delapan sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang, jarak dari puncak bahu tujuh belas sentimeter dan dari siku empat belas sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter dan kedalaman enam koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang, jarak dari puncak bahu delapan belas sentimeter dan dari siku empat belas sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



atas sisi luar dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar otot, jarak dari puncak bahu tujuh belas sentimeter dan dari siku lima belas sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar otot, jarak dari puncak bahu sembilan belas sentimeter dan dari siku sebelas sentimeter.

Dijumpai ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri pucat.

Anggota Gerak Bawah

: Dijumpai luka bakar listrik pada tungkai atas kanan sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, jarak lipat paha dua puluh tiga sentimeter dan dari lutut delapan sentimeter, dengan dasar luka warna abu-abu, pinggir luka meninggi

Dijumpai luka bakar listrik kedua pada tungkai atas kanan dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, jarak dari lipat paha dua puluh lima sentimeter dan dari Jutut enam sentimeter, dengan dasar luka warna abu-abu, pinggir luka meninggi.

Dijumpai luka bakar ke tiga pada tungkai atas kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lipat paha dua puluh sembilan sentimeter dan dari lutut lima sentimeter.

Dijumpai luka bakar pada tungkai bawah kanan sisi depan, dasar tulang, dengan

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter, jarak dari lutut dua puluh empat sentimeter dan dari pergelangan kaki sepuluh koma lima sentimeter.

Dijumpai luka bakar pada tungkai atas kiri sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lipat paha sembilan belas sentimeter dan dari lutut lima belas sentimeter.

Dijumpai luka bakar pertama pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lutut empat belas sentimeter dan dari pergelangan kaki dua puluh sentimeter.

Dijumpai luka bakar ke dua pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lutut lima belas sentimeter dan dari pergelangan kaki tujuh belas sentimeter.

Pergelangan kaki tujuh belas lima sentimeter

Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat.

PEMERIKSAAN DALAM :

A. Kepala

- Pembukaan Kulit :
Kepala

Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan bagian belakang dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter dan dari

- Permukaan Tengkorak Kepala

liang telinga kanan lima sentimeter

- Selaput tebal otak
- Selaput tipis otak

Dijumpai sompel pada permukaan tengkorak kepala sisi kiri belakang setentang dengan luka terbuka pada

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan Otak : kepala dengan ukuran panjang nol koma
- Dasar tulang tengkorak : delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

B. Leher

- Kulit Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Bagian Dalam :
- Otot Leher :
- Pembuluh Darah Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran Nafas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Bagian Atas :
- Saluran Makan :
- Bagian Atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

C. Dada

- Pembukaan Kulit : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Dada :
- Pembukaan Tulang :
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembukaan Rongga Dada :

Dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak seribu dua ratus milliliter.

Dijumpai luka tembus pada sela iga enam dan tujuh bagian belakang setentang dengan luka tusuk pertama pada punggung kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter

Dijumpai luka tembus pada sela iga lima dan enam bagian belakang sisi kiri setentang dengan luka tusuk kedua pada punggung kiri dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter

- Tulang Iga : Dijumpai luka tembus setentang dengan luka tusuk ketiga pada sela iga delapan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



dan sembilan pada punggung kiri, dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, setentang luka tembus dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

D. Paru

- Paru Kanan

:
: Berat paru kanan empat ratus tiga puluh gram

Dijumpai luka terbuka pada pinggir para kanan yang berasal dari luka lembus pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter

- Paru Kiri

:
Dijumpai luka tembus pada paru kiri baga atas belakang berasal dari luka tembus kedua dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma delapan sentimeter

E. Jantung

- Kantung Jantung
- Jantung

:
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai berat jantung lima ratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

F. Perut

G. Lambung

H. Usus

I. Hati

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai berat hati seribu tiga ratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

J. Limpa

: Dijumpai berat limpa seratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

K. Ginjal

- Ginjal Kanan

:

- Ginjal Kiri

: Dijumpai berat ginjal seratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai berat ginjal seratus gram

Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan

KESIMPULAN

:



Telah diperiksa sesosok jenazah laki - laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut lurus berwarna hitam, berkumis dan berienggot

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher, dada, perut, luka terbuka pada kepala, punggung, anggota gerak atas kanan dan kiri, dijumpai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai sompel pada permukaan tengkorak kepala, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan dada kiri, dijumpai luka tusuk pada paru kanan, paru kiri, dining dada kanan bagian dalam, dinding dada kiri bagian dalam, dijumpai resapan darah pada rongga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan.
2. Sifat kematian korban tidak wajar.
Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kanan dan kiri yang menembus paru disertai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Bahwa Berdasarkan Surat Kematian No.474.3-48/BT/2024 Tanggal 27 September yang ditandatangani oleh Harnida El Junita, S.E selaku Lurah Brandan Barat menyatakan bahwa, Korban (Mati) Junaidi Sembiring telah meninggal Dunia Akibat Pembunuhan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SYAHRIL TISA ALS UJANG pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lingkungan T. Lagan Barat Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yakni Korban (Mati) Junaidi Sembiring yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sekitar Pukul 03.30 WIB Terdakwa yang sedang menonton televisi mendengar suara ayam, karena mendengar suara tersebut, Terdakwa menuju ke dapur dan mengintip melalui jendela dapur dan saat mengintip Terdakwa tidak melihat siapapun karena masih penasaran Terdakwa keluar

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sambil membawa sebuah arit yang Terdakwa temukan di samping kompor. Setelah Terdakwa keluar rumah, Terdakwa melihat Korban (Mati) Junaidi Sembiring sedang dalam posisi telungkup dimana kepala dari Korban (Mati) Junaidi Sembiring menghadap ke rumah milik Terdakwa dan kaki Korban (Mati) Junaidi Sembiring menempel pada bagian Pagar rumah Terdakwa yang terbuat dari Terpal bewarna biru.

Bahwa Terdakwa merasa bahwa Korban (Mati) Junaidi Sembiring sedang berpura-pura dan akan menyerang Terdakwa, Terdakwa pun mendatangi Korban (Mati) Junaidi Sembiring yang sedang telungkup dan langsung menebas bagian tangan Korban (Mati) Junaidi Sembiring dengan Arit yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Karena tidak ada gerakan maupun suara dari Korban (Mati) Junaidi Sembiring lalu Terdakwa memukul bagian Punggung Korban (Mati) Junaidi Sembiring secara membabi buta dengan menggunakan arit, namun setelah memukul bagian Punggung Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Korban (Mati) Junaidi Sembiring tidak bergerak dan tidak bersuara kemudian Terdakwa pun memanggil tetangga Terdakwa yakni Saksi Ridwan Als Duan dan Saksi Zulpan Als Pian dengan mengatakan "DUN TOLONG DUN ADA MALING. DUN PAN TOLONG PAN ADA MALING". Mendengar teriakan dari suara Terdakwa, Saksi Ridwan Als Duan mendatangi Korban (Mati) Junaidi Sembiring dan melihat seorang laki-laki memakai Baju Merah dan Celana Panjang Hitam dalam keadaan Telungkup ke Tanah dan Saksi Ridwan Als Duan melihat terdapat bekas bacokan pada bagian Punggung Korban (Mati) Junaidi Sembiring tidak lama kemudian Saksi Zulpan Als Pan pun datang ke lokasi kejadian. Lalu, Terdakwa menyuruh Saksi Ridwan Als Duan untuk menarik korban dan saat Saksi hendak menarik Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan Als Duan merasakan sengatan Listrik dan kemudian Saksi Ridwan Als Duan mengatakan "KONTAK INI", lalu Terdakwa mengatakan "SORI....SORI dan Terdakwa pun pergi untuk mencabut Steker dari sumber arus listrik, saat Terdakwa mencabut Steker dari sumber arus listrik, saksi Ridwan Als Duan pun menarik Korban (Mati) Junaidi Sembiring.

Bahwa setelah Saksi Ridwan Als Duan menarik tubuh Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Terdakwa pun meminta Saksi Ridwan Als Duan untuk membalikkan tubuh Korban (Mati) Junaidi Sembiring dengan tujuan untuk melihat wajahnya dan saksi Ridwan Als Duan pun membalikkan tubuh Korban (Mati) Junaidi Sembiring karena kondisi gelap. Saksi Zulpan Als Pan menyenturi Wajah Korban (Mati) Junaidi Sembiring dan saat melihat Wajah Korban (Mati) Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan Als Duan dan Saksi Zulpan Als Pan tidak ada yang mengenal Korban (Mati) Junaidi Sembiring.

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Korban (Mati) Junaidi Sembiring meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Reperetum Nomor 64/VER/VIII/2024/Rs. Bhayangkara, Tanggal 12 Agustus 2024 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.HKes, Sp.F(K) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Label Jenazah : Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah : Dijumpai pembungkus jenazah berwarna oranye berbahan terpal bertuliskan "Identifikasi Polri"
Penutup Jenazah : Tidak dijumpai
Pakaian Jenazah : Dijumpai kaos lengan pendek berwarna coklat bertuliskan "1996 NVO"
Dijumpai kaos lengan panjang berwarna merah bermerek "Malibu No.22"
Dijumpai celana panjang berbahan kain berwarna hitam, pada kantong celana dijumpai obeng, pemantik api dan tali plastik berwarna hijau
Dijumpai sepatu karet berwarna hitam
Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai
Benda disamping : Tidak dijumpai
Jenazah :
Tanda-Tanda :
Kematian : Dijumpai pada Tengukuk, pinggang, anggota gerak bagian atas dan bawah yang tidak hilang dengan penekanan
- Lebam Mayat :
- Kaku Mayat : Dijumpai pada rahang, anggota gerak bagian atas dan bawah yang sukar dilawan
- Pembusukan : Tidak dijumpai

IDENTITAS JENAZAH

Identifikasi Umum : Dijumpai sesosok jenaza laki - laki dikenai, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut lurus berwarna hitam, berkumis dan berjenggot
Tanda Khusus : Tidak Dijumpai

PEMERIKSAAAN LUAR

Kepala : Dijumpai luka terbuka pada kepala belakang kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Dahi
Mata

sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan dari liang telinga kanan sebelas sentimeter, dasar tulang, salah satu sudut luka lancip (arah kiri), setelah luka dirapatkan panjang satu koma delapan sentimeter
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Dijumpai selaput kelopak bawah mata pucat

Pipi
Hidung
Telinga
Bibir
Mulut
Rahang
Leher

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Dijumpai luka memar pada leher sisi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh nol koma lima sentimeter dan dari liang

Bahu
Dada

telinga kanan empat belas sentimeter
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Dijumpai luka memar pada dada kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan dari puting susu kiri lima sentimeter, setentang luka memar dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter

Punggung

: Dijumpai luka terbuka pertama pada punggung kanan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari puncak bahu dua puluh dua sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang tiga koma lima sentimeter

Dijumpai luka terbuka kedua pada
Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



punggung kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman enam sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter dan dari pundak bahu tujuh belas sentimeter, setelah luka dirapalkan panjang empat koma empat sentimeter

Dijumpai luka terbuka keliga pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter dan dari puncak bahu dua puluh enam sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang dua koma delapan Sentimeter

Dijumpai luka terbuka keempat setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dan kedalaman empat sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka tulang, setelah luka dirapatkan panjang tiga koma dua sentimeter.

Perut

: Dijumpai luka memar pada perut kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dan dari taju sebelas sentimeter.

Dijumpai luka memar pada perut kanan atas dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan dari taju sebelas sentimeter

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Alat Kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki berkhitan

Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu koma delapan sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang, jarak dari puncak bahu tujuh belas sentimeter dan dari siku empat belas sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter dan kedanan enam koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang, jarak dari puncak buhu delapan belas sentimeter dan dari siku empat belas sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar otot, jarak dari puncak bahu tujuh belas sentimeter dan dari siku lima belas sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran panjang nol

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar otot, jarak dari puncak bahu sembilan belas sentimeter dan dari siku sebelas sentimeter.

Dijumpai ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri pucat.

Anggota Gerak Bawah

: Dijumpai luka bakar listrik pada tungkai atas kanan sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, jarak lipat paha dua puluh tiga sentimeter dan dari lutut delapan sentimeter, dengan dasar luka warna abu-abu, pinggir luka meninggi. Dijumpai luka bakar listrik kedua pada tungkai atas kanan dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, jarak dari lipat paha dua puluh lima sentimeter dan dari Jutut enam sentimeter, dengan dasar luka warna abu-abu, pinggir luka meninggi. Dijumpai luka bakar ke tiga pada tungkai atas kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lipat paha dua puluh sembilan sentimeter dan dari lutut lima sentimeter.

Dijumpai luka bakar pada tungkai bawah kanan sisi depan, dasar tulang, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter, jarak dari lutut dua puluh empat sentimeter dan dari pergelangan kaki sepuluh koma lima sentimeter.

Dijumpai luka bakar pada tungkai atas kiri sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lipat paha sembilan

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



belas sentimeter dan dari lutut lima belas sentimeter.

Dijumpai luka bakar pertama pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lutut empat belas sentimeter dan dari pergelangan kaki dua puluh sentimeter.

Dijumpai luka bakar ke dua pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lutut lima belas sentimeter dan dari pergelangan kaki tujuh belas sentimeter.

Pergelangan kaki tujuh belas lima sentimeter

Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat.

PEMERIKSAAN DALAM :

A. Kepala

- Pembukaan Kulit :
Kepala

Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian dalam sisi kanan bagian belakang dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter dan dari

- Permukaan Tengkorak Kepala

liang telinga kanan lima sentimeter
Dijumpai sompel pada permukaan tengkorak kepala sisi kiri belakang setentang dengan luka terbuka pada kepala dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

- Selaput tebal otak
- Selaput tipis otak
- Jaringan Otak
- Dasar tulang tengkorak

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

B. Leher

- Kulit Leher :
Bagian Dalam :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otot Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembuluh Darah Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran Nafas Bagian Atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran Makan Bagian Atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

C. Dada

- Pembukaan Kulit Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembukaan Tulang Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pembukaan Rongga Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak seribu dua ratus milliliter.

Dijumpai luka tembus pada sela iga enam dan tujuh bagian belakang setentang dengan luka tusuk pertama pada punggung kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter

Dijumpai luka tembus pada sela iga lima dan enam bagian belakang sisi kiri setentang dengan luka tusuk kedua pada punggung kiri dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter

- Tulang Iga :

Dijumpai luka tembus setentang dengan luka tusuk ketiga pada sela iga delapan dan sembilan pada punggung kiri, dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, setentang luka tembus dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

D. Paru

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



- Paru Kanan : Berat paru kanan empat ratus tiga puluh gram

- Paru Kiri : Dijumpai luka terbuka pada pinggir para kanan yang berasal dari luka lebus pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter

Dijumpai luka tembus pada paru kiri baga atas belakang berasal dari luka tembus kedua dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma delapan sentimeter

E. Jantung :
- Kantung Jantung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Jantung : Dijumpai berat jantung lima ratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

F. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

G. Lambung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

H. Usus : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

I. Hati : Dijumpai berat hati seribu tiga ratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

J. Limpa : Dijumpai berat limpa seratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

K. Ginjal

- Ginjal Kanan

- Ginjal Kiri : Dijumpai berat ginjal seratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai berat ginjal seratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok jenazah laki - laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut lurus berwarna hitam, berkumis dan berienggot

Dari hasil pemerilsaan luar dijumpai luka memar pada leher, dada, perut, luka terbuka pada kepala, punggung, anggota gerak atas kanan dan kiri, dijumpai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai sompel pada permukaan tengkorak kepala, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan dada kiri, dijumpai luka tusuk pada



paru kanan, paru kiri, dining dada kanan bagian dalam, dinding dada kiri bagian dalam, dijumpai resapan darah pada rongga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan.
2. Sifat kematian korban tidak wajar.
Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kanan dan kiri yang menembus paru disertai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Bahwa Berdasarkan Surat Kematian No.474.3-48/BT/2024 Tanggal 27 September yang ditandatangani oleh Harnida El Junita, S.E selaku Lurah Brandan Barat menyatakan bahwa, Korban (Mati) Junaidi Sembiring telah meninggal Dunia Akibat Pembunuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tomi Elvisa Ginting, S.H**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana melakukan kejahatan terhadap jiwa orang/Pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau kesalahan yang menyebabkan orang mati;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 wib yang mana kejadian tersebut di Lingkungan T. Lagan Kel. Alur Baru Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi di Polsek mendapatkan informasi dari Kepling yang bernama Pak Dedek yang menginformasikan bahwa ada ditemukan mayat di belakang rumah posisinya di kebun pisang dengan mendaptkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang piket langsung menuju lokasi dan pada saat di lokasi benar Saksi dan rekan Saksi menemukan ada sesosok tubuh laki-laki yang posisinya telentang dan sudah meninggal, setelah mengecek kondisi Korban dan kita laksanakan olah TKP dan ada beberapa Saksi yang kita tanyakan tentang kronologis di temukan mayat dikarenakan adanya ketidakwajaran penemuan mayat Saksi dan rekan Saksi melakukan olah TKP dan otopsi mayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan olah TKP, Terdakwa menceritakan ada maling masung dan di bacok dan adanya perlawanan bahasa awal dari Terdakwa dan setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan outopsi ternyata kejadian tersebut lain, terdapat sengatan listrik menurut dokter forensic yang diketuai oleh dr. Mistar Ritongah bahwa Korban ini sebelum adanya kejadian pembacokan ada sengatan listrik di bagian paha kanan dan kaki bawah kiri
- Bahwa setelah di lakukan otopsi dan setelah otopsi Saksi dan rekan Saksi melakukan olah TKP lagi dikarenakan berbeda olah TKP yang pertama dengan yang hasil otopsi, kita melakukan olah TKP jam 01.30 wib dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa belum mengakui bahwa ada aliran listrik, dan warga ada bercerita bahwa di lokasi tersebut di pasang aliran listrik;
- Bahwa awalnya belum diketahui siapa yang memasang setelah dilakukan olah TKP keesokan harinya Saksi dan rekan Saksi memeriksa Terdakwa dan mengakui bahwa selama ini di pasang aliran listrik untuk menjaga ayamnya dikarenakan adanya maling;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi ada meminta keterangan 2 (dua) orang;
- Bahwa Bapak Dedek dan Bapak Ridwan yang menyatakan melihat dan mengetahui kejadian tersebut dan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan ada maling di rumahnya sehingga Terdakwa di bawa ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Saksi tanyakan;
- Bahwa tidak ada yang mengenali mayat Korban;
- Bahwa Korban bukan warga di daerah tersebut;
- Bahwa pemilik dari senter kepala milik Terdakwa dan milik Saksi Ridwan;
- Bahwa di sekitar pagar ada 2 (dua) kabel aliran listrik;
- Bahwa menurut keterangan dokter sebelum dibacok Korban belum meninggal, di sengat listrik Korban dalam keadaan lemas tetapi tidak sadarkan diri;
- Bahwa ketika Saksi menemukan Korban dalam keadaan telentang;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat luka di tangan dikarenakan posisi terlentang, dan pada muka korban Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan luka-luka;
- Bahwa yang pertama kali menceritakan kejadian tersebut adalah Saksi Zulpan;
- Bahwa Saksi Zulpan merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zulpan sedang tidur di rumah dan di panggil;
- Bahwa Terdakwa ada pada saat saksi di lokasi ditemukan mayat;
- Bahwa selain Saksi Zulpan, yang Saksi temui ada Saksi Ridwan als Duan;
- Bahwa lokasi tersebut posisi pada saat selesai hujan dalam keadaan basah;
- Bahwa pada saat sudah di pastikan Korban meninggal dunia, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memanggil tim medis dari Puskesmas untuk

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantu membalikkan tubuh Korban melihat fisik dari Korban dan ternyata di belakang ada luka tusukan;
- Bahwa yang Saksi lihat di daerah sekitar ada pisau, tetapi pisau itu tidak di pegang posisi di samping mayat di sebelah kiri;
 - Bahwa karung-karung tersebut yang ditemukan setelah Saksi dan rekan Saksi ulang lagi cek TKP paginya, keluarga menyatakan ada karung di situ, letak karung dengan mayat Korban jauh;
 - Bahwa jaraknya sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter kita perhatikan ada ayam di dalam tapi berjauhan dan kami pertanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa ayam tersebut ada atau tidak pada saat itu;
 - Bahwa sepeda tersebut sekitar hari ke 2 (dua) ada dilaporkan warga ada sepeda di pinggir jalan di pokok pisang dan jauh dari lokasi;
 - Bahwa sampai saat ini sepeda tersebut masih di Polsek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Ridwan als Duan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di halaman belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali mayat tersebut;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada saat Saksi sedang berada di kediaman Saksi yang terletak di Jalan Besitang Lingkungan Tangkahan Lagan Barat Gang Malinda Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur, kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah yang berteriak memanggil nama Saksi "Tolong, maling, tolong maling Pan (Zulpan) tolong Dun maling" mendengar teriakan tersebut Saksi terbangun dan menuju ke sumber suara adalah tetangga Saksi yaitu Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi dan selain Saksi, Saksi Zulpan juga hadir di tempat kejadian perkara (TKP) dengan Saksi namun Saksi yang dahulu hadir, dan Saksi melihat ada seorang laki-laki memakai baju merah dan celana panjang hitam dalam keadaan tertelungkup ditanah, hampir keseluruhan badannya berada di pekarangan halaman belakang Terdakwa sedangkan kakinya tersangkut dipagar yang terbuat dari terpal biru dan terdapat bolongan bekas koyak di terpal yang dijadikan pagar dan saat itu Terdakwa sedang memegang arit dengan tangan kanannya, sementara laki-laki yang tertelungkup ke tanah tadi, ada bekas bacokan pada bahagian punggungnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatkan "Coba kita tengok siapa itu? Dan Terdakwa mengatakan Coba Tarik Dulu Keluar", kemudian Saksi pun

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



seorang diri mencoba menarik kaki korban keluar pagar, namun saat kakinya Saksi pegang Saksi merasakan kontak arus listrik dan kemudian mengatakan "Kontak ini" lalu Terdakwa mengatakan "Sori Sori" dan pergi sebentar kerumahnya, lalu setelah itu Saksi pun menarik tubuh korban yang jaraknya 2 (dua) meter di geser dari posisi awal dengan maksud dan tujuan agar bisa melihat dengan jelas, apakah ada nanti yang mengenali siapa pelaku maling selama ini yang meresahkan warga dan kemudian Terdakwa mengatkan "Cak (coba) Balikkan Dulu" dan selanjutnya Saksi mencoba membalikkan tubuh Korban, maka kemudian terlihatlah wajahnya;

- Bahwa setelah di terlentangkan, maka kemudian terlihatlah wajahnya dan saat sudah dalam posisi terlentang Terdakwa bertanya "Kelen Kenal, kenal kelen?" dan saat Saksi perhatikan wajahnya yang mana saat itu memang masih dalam gelap dan kemudian diterangi oleh cahaya lampu senter yang dipegang oleh Saksi Zulpan yang ada di TKP, ternyata tidak ada yang kenal sama sekali dengan Korban dan wargapun mulai berdatangan dan selanjutnya Kepala Lingkungan menghubungi pihak yang berwajib dan kemudian petugas Polisi dari Polsek Berandan datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan ada seseorang yang telungkup di situ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Zulpan Setelah Saksi sampai dan kami beriringan;
- Bahwa saat Saksi membalikkan tubuh Korban Saksi Zulpan menyenteri;
- Bahwa Terdakwa menelepon Kepling, Marinir selanjutnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi Polisi;
- Bahwa benar pada saat Saksi datang dan melihat Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membacok;
- Bahwa didepan rumah Terdakwa ada pagar dan di belakang memakai terpal;
- Bahwa setahu Saksi di belakang rumah Terdakwa terdapat ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengerti masalah pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ayam Terdakwa di dalam kandang atau dibarkan lepas karena tertutup terpal;
- Bahwa tinggi dari terpalnya kurang lebih 2 (dua) meter lebih;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak melihat kawat tersebut dengan jelas setelah dibuka oleh Polisi baru kami mengetahui bahwa ada terdapat kawat;
- Bahwa Saksi merasakan adanya arus listrik dari Korban bagian kakinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menarik mayat Korban Saksi yang menarik;
- Bahwa Saksi menarik mayat Korban kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter atau 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi menarik mayat Korban dengan cara Saksi seret;
- Bahwa pada saat Saksi tarik dalam posisi telungkup;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada korban, ada di belakang dan tangan

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat luka-luka pada mayat Korban sekitar jam 04.00 wib atau 05.00 wib dan pada saat itu keadaannya sedikit gelap;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat dengan menggunakan senter;
 - Bahwa dari tubuh Korban Saksi melihat luka-luka di belakang di punggung;
 - Bahwa Saksi melihat kurang jelas lukanya karena Saksi melihat baju Korban koyak;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat luka di bagian tubuh lainnya pada Korban;
 - Bahwa Saksi melihat ada luka pada bagian kepala Korban tetapi tidak begitu jelas;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah menarik mayat Korban Terdakwa meminta untuk membalikkan untuk melihat apakah ada yang mengenali Korban;
 - Bahwa yang membalikkan mayat Korban Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat luka pada saat itu Saksi fokus karena Saksi merasa terlalu mudah Saksi membalikkannya dan Saksi cek nafasnya sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar perselisihan Terdakwa sebelum menemukan mayat Korban;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari warga mereka sering kehilangan;
 - Bahwa yang sering kehilangan ayam ternak;
 - Bahwa tidak pernah maling yang tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Zulpan As Ipan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali mayat tersebut;
- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang berada di kediaman Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur, kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah yang berteriak memanggil nama Saksi "Tolong, maling, tolong maling Pan (Zulpan) tolong Dun maling" mendengar teriakan tersebut Saksi terbangun dan menuju ke sumber suara adalah tetangga Saksi yaitu Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Ridwan Als Duwan dan selain Saksi Ridwan Als Duwan, Saksi juga hadir di tempat kejadian perkara (TKP) dengan Saksi Ridwan Als Duwan namun Saksi Ridwan Als Duwan yang dahulu hadir, dan Saksi Ridwan Als Duwan melihat ada seorang laki-laki memakai baju merah dan celana panjang hitam dalam keadaan tertelungkup ditanah, hampir keseluruhan badannya berada di pekarangan halaman belakang Terdakwa sedangkan kakinya tersangkut dipagar yang terbuat dari terpal biru dan terdapat bolongan bekas koyak di terpal yang dijadikan pagar dan saat itu Terdakwa sedang memegang arit dengan tangan kanannya, sementara

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- laki-laki yang tertelungkup ke tanah tadi, ada bekas bacokan pada bagian punggungnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Coba kita tengok siapa itu? Dan Terdakwa mengatakan Coba Tarik Dulu Keluar", kemudian Saksi Ridwan Als Duwan pun seorang diri mencoba menarik kaki korban keluar pagar, namun saat kakinya Saksi Ridwan Als Duwan pegang Saksi Ridwan Als Duwan merasakan kontak arus listrik dan kemudian mengatakan "Kontak ini" lalu Terdakwa mengatakan "Sori Sori" dan pergi sebentar kerumahnya, lalu setelah itu Saksi Ridwan Als Duwan pun menarik tubuh korban yang jaraknya 2 (dua) meter di geser dari posisi awal dengan maksud dan tujuan agar bisa melihat dengan jelas, apakah ada nanti yang mengenali siapa pelaku maling selama ini yang meresahkan warga dan kemudian Terdakwa mengatakan "Cak (coba) Balikkan Dulu" dan selanjutnya Saksi Ridwan Als Duwan mencoba membalikkan tubuh Korban, maka kemudian terlihatlah wajahnya;
 - Bahwa setelah di terlentangkan, maka kemudian terlihatlah wajahnya dan saat sudah dalam posisi terlentang Terdakwa bertanya "Kelen Kenal, kenal kelen?" dan saat Saksi Ridwan Als Duwan perhatikan wajahnya yang mana saat itu memang masih dalam gelap dan kemudian diterangi oleh cahaya lampu senter yang dipegang oleh Saksi yang ada di TKP, ternyata tidak ada yang kenal sama sekali dengan Korban dan wargapun mulai berdatangan dan selanjutnya Kepala Lingkungan menghubungi pihak yang berwajib dan kemudian petugas Polisi dari Polsek Berandan datang ke tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi hanya menyenter mayat korban;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Ridwan kesetrum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa memasang arus listrik untuk mengamankan rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa membacok Korban;
 - Bahwa Saksi pernah dihubungi keluarga Terdakwa untuk perdamaian namun perdamaianya di tunda;
 - Bahwa kemarin ada di tawarkan uang oleh keluarga Terdakwa tetapi ditolak;
 - Bahwa yang ditawarkan oleh keluarga Terdakwa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar perselisihan Terdakwa sebelum menemukan mayat Korban;
 - Bahwa wilayah tempat tinggal Saksi sering kehilangan kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
 - Bahwa belum ada maling yang tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;



4. **Muhammad Safri als Safri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 wib di Lingkungan T. Lagan Barat Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lelan Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Binjai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban berada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban yang merupakan bapak kandung Saksi sudah meninggal dunia dari bapak teman Saksi, dimana diberitahukan kepada teman Saksi dan teman Saksi memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa selama ini korban tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di depan pertamina;
- Bahwa Korban tinggal di rumah sewa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Korban biasanya berburu kepiting dan mencari madu dan menangkap biawak;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Korban dengan tempat ditemukannya Korban Kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Korban tinggal sendirian dikarenakan Ibu Saksi sudah berpisah dengan bapak;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban sudah meninggal dunia Saksi sudah pulang ketika sampai Saksi langsung di kabari;
- Bahwa kerjaan Saksi sering pindah-pindah dan jarang pulang ke rumah dan tidak tentu pulang-pulang terkadang sebulan, terkadang tidak pulang;
- Bahwa Saksi bekerja di Binjai di pabrik kayu;
- Bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan Korban di karenakan Korban tidak memiliki handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

5. **Undik Sitompul As Tumpul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 wib di Lingkungan T. Lagan Barat Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lelan Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Besitang Lingkungan AT Taqwa Kel. Alur Dua Kec. Sei Lelan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Korban sudah bercerai dengan adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya kapan Korban bercerai dengan adik Saksi, tetapi sudah lama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui apa pekerjaan dari Korban yaitu melaut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Korban berada di halaman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Korban tinggal;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sampan Korban bersandan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi apakah Korban memiliki sampan sendiri;
 - Bahwa biasanya Korban melaut di Tangka Lagan;
 - Bahwa sehari-hari Korban mendapatkan penghasilan dari melaut Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada;
 - Bahwa Korban tinggal sendiri;
 - Bahwa Korban tidak tinggal bersama dengan istrinya Sudah 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal Di Tanjung Pura;
 - Bahwa tempatnya di Tangka Lagan Korban melaut di Paluh Sukajadi;
 - Bahwa Sukajadi termasuk Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

6. **Juliana Br Sembiring als Lina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 wib di Lingkungan T. Lagan Barat Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lelan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Besitang Lingkungan AT Taqwa Kel. Alur Dua Kec. Sei Lelan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Korban tinggal;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Korban melaut mencari ketam;
 - Bahwa Korban sudah dimakamkan;
 - Bahwa Korban dimakamkan dibinjai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana istri korban, dari anak Korban masih kecil sudah pisah;
 - Bahwa cara Korban berkomunikasi dengan Saksi Kadang-kadang Korban singgah ke rumah;
 - Bahwa terakhir Korban singgah ke rumah Saksi lebaran kemarin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari Korban;
 - Bahwa pekerjaan korban lebih sering mencari ketam sembari nelayan;
 - Bahwa pekerjaan Korban lainnya selain mencari ketam mencari madu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan korban dikarenakan Korban tidak memiliki handphone;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di simpang pertamina;
 - Bahwa Kami 3 (tiga) bersaudara satu lagi tinggal di Pekan Baru;
 - Bahwa Korban tidak pernah bercerita mengenai berapa kilo Korban mendapatkan ketam setiap hari;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan anak Korban namun jika Korban datang dengan anaknya barulah kami berkumpul di Binjai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dr H. Mistar Ritonga, Spfmk Mhkes**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab kematian Korban adalah telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter,

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut lurus berwarna hitam dan berjenggot;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher, dada, perut, luka terbuka pada kepala, punggung, anggota gerak atas kanan dan kiri, dijumpai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri;
- Bahwa dari pemeriksaan dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dijumpai sempel pada permukaan tengkorak kepala, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan dada kiri, dijumpai luka tusuk pada paru kanan, paru kiri, dinding dada kanan bagian dalam, dinding dada kiri bagian dalam, dijumpai resapan darah pada rongga dada kiri;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:
 - Perkiraan lama kematian Korban adalah delapan jam sampai dua belas jam dari saat pemeriksaan;
 - Sifat kematian Korban tidak wajar;
 - Penyebab kematian Korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kanan dan kiri yang menembus paru serta luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri;
- Bahwa pada saat tersengat arus listrik Korban masih hidup dan Korban mati setelah dibacok oleh pelaku karena ditemukan darah dan bekuan darah di rongga dada kiri dan kanan sebnayak 1200 CC/ML, apabila Korban sudah mati karena tersengat listrik lalu di bacok tidak mungkin terdapat pendarahan yang banyak pada rongga dada;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan a de charge yang keterangannya sebagai berikut:

1. **M. Syahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pos nelayan pada daerah Tangkahan Lagan berada di titi, diantara rumah Saksi dengan titi tersebut lebih kurang ada 300 (tiga ratus) meter di situlah tempat mangkal nelayan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Korban;
 - Bahwa benar setiap nelayan memiliki paguyuban;
 - Bahwa Korban tidak terdaftar di paguyuban nelayan;
 - Bahwa Saksi sebagai nelayan dan kami itu berkelompok, sifat dari kelompok itu satu tangkahan, satu tangkahan masing-masing mempunyai pekarangan dan didalam satu kelompok tersebut mengerti dan tahu siapa yang punya dan apa pekarangannya, dan jika Korban seorang nelayan menurut Saksi, Saksi tidak pernah sama sekali melihat Korban memasang bubu maupun ke laut;
 - Bahwa benar Saksi serung berada di Tangkahan Lagan;
 - Bahwa Tangkahan Lagan dikatakan sebagai laut juga bukan sungai juga bukan melainkan tempat air pasang surut;
 - Bahwa di Tangkahan Lagan bisa tambak kepiting;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Korban;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu kelompok tidak ada tetapi kami disana sebahagian besar nelayan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dikalangan nelayan yang bernama Junaidi Sembiring dan memiliki kapal;
- Bahwa para nelayan mengenal para pemilik kapal-kapal, jangankan kapal, pancang bubunya saja para nelayan mengetahui itu milik siapa dan itu terjadi dikarenakan tidak ada orang luar yang berkegiatan di daerah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Yanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada memelihara ternak kambing, ayam dan kami pun sering berkonsultasi dengan komunitas peternak ayam siam;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang kejadian yang ada di seputaran masyarakat;
- Bahwa ada sekitar 6 (enam) bulan sebelum kejadian ini, masyarakat sangat resah, sebelum kejadian sekitar malam Jumat kami sudah berkumpul mengadakan ronda tetapi sampai jam 04.00 wib tidak ada kejadian, mendengar malam Senin dan Terdakwa menggedor rumah Saksi setelah kejadian dan membangunkan Saksi di jam 0400 wib dan Saksi melihat Korban di rumah Terdakwa mengatakan "bang aku ada mukul maling maling bang entah masih hidup entah enggak, nampaknya mati itu bang" dan kami memanggil warga dan kami beramai-ramai ke tempat Terdakwa dan ketika kami sampai di lokasi sudah ada Saksi Ridwan dan Duan;
- Bahwa di tempat tinggal Saksi sering terjadi kehilangan Sering sekali dan ayam siam Saksi juga diambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban yang mengambil, tetapi kenyataannya sekarang aman;
- Bahwa Sama sekali tidak ada pencurian di kampung kami setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu di tempat tinggal Saksi pelakunya satu orang tetapi yang jelas setelah kejadian itu aman;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan anggota LPM, Terdakwa selaku masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi pernah mengalami kehilangan ayam yaitu ayam siam Saksi hilang;
- Bahwa warga sering mengalami kehilangan rata-rata ternak seperti ayam, entok, sapi;
- Bahwa hewan-hewan ternak tersebut hilang bisa jadi dikarenakan dimakan musang tetapi jika dimakan musang akan meninggalkan bangkainya tetapi ini tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang mencuri ayam;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memasang kabel yang dialiri listrik;
- Bahwa tidak pernah dibuat kesepakatan termasuk dengan Terdakwa bila ada maling yang tertangkap akan di bunuh, selaku Saksi sebagai Ketua LPM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai seorang teman yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai usaha ternak ayam dimana kesehatannya kurang hanya itulah untuk mendapatkan penghasilan;
- Bahwa Saksi hanya sebagai masyarakat;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadapkan di persidangan yaitu mengenai pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa Korbannya;
- Bahwa keadaan daerah setempat setelah peristiwa tersebut Situasi cukup aman;
- Bahwa Saksi pernah mengalami pencurian yaitu Habdphone dan uang Saksi hilang;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi alami sebelum Korban ini meninggal tepatnya di tahun ini juga;
- Bahwa Saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa namun hanya bertegur sapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memasang kabel yang dialiri listrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Azwin Faisal Nst**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa mendatangi Saksi ke kerumah dan mengatakan ada maling dan Saksi bergegas membukakan pintu dan Saksi menanyakan “dimana malingnya jang” dan dijawab Terdakwa “di rumahku” dan Saksi bertanya kembali “Ketangkap?” dan dijawab Terdakwa “Iya, tapi kurasa udah mati” dan Saksi pun terdiam mendengar jawaban Terdakwa dan Saksi bergegas ke TKP sampai di TKP Saksi melihat ada warga kemudian Saksi menjumpai seorang laki-laki terlentang dengan sebilah pisau dan selanjutnya Saksi menjumpai Terdakwa dan mengatakan “ini masalah jang” dan dijawab Terdakwa “Saksi siap bertanggung jawab” akhirnya Saksi sebelum ke Polsek singgah ke Pos Marinir melaporkan kejadian namun sampai di Pos Marinir diarahkan oleh petugas untuk ke Polsek dan Saksi melaporkan ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak ada menyentuh mayat ketika sampai di TKP;
- Bahwa tidak ada yang memindahkan mayat tersebut;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan mayat tersebut diakibatkan diestrut;
 - Bahwa polisi mengatakan bahwa nanti akan langsung ke TKP;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama petugasnya;
 - Bahwa polisi mendatangi TKP sekitar setengah jam;
 - Bahwa tindak lanjut dari pihak kepolisian memasang Policeline dan mendatangi Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan Saksi melihat Terdakwa di bawa oleh Polisi;
 - Bahwa keadaan Korban setelah polisi datang menunggu tim forensik dan belum diangkat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah petugas forensik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengikuti situasi setelah petugas Polisi datang TKP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh tim forensik dan Saksi mengikutinya tidak sampai sejauh itu Saksi mengikuti dan hanya menyaksikan selanjutnya Saksi ada tugas lainnya mengatarkan bantuan untuk warga;
 - Bahwa ketika Terdakwa melaporkan kepada Saksi "malingnya mati" dan Saksi bertanya "dipukulin" dan dijawab Terdakwa "enggak dibacok" selanjutnya Saksi terdiam dan bergegas ke TKP;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui keseharian dari Terdakwa, Terdakwa orangnya baik, taat menjalankan perintah agama serta aktif beribadah;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan ketua Mesjid, karena Terdakwa sebelumnya tinggal di Medan kalau untuk aktif di kegiatan tidak tetapi untuk ibadah yang diperintahkan agama Terdakwa rajin;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang tukang jagal, Terdakwa ternak ayam dan di Medan Terdakwa menjaga kos kakaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan Terdakwa hanya dari beternak ayam;
 - Bahwa Terdakwa masih memiliki istri;
 - Bahwa anak dari Terdakwa 1 (satu) orang yang berusia 9 (sembilan) tahun kelas 4 (empat) SD berjenis kelamin perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di muka persidangan dikarenakan adanya pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
 - Bahwa berawal pada hari Senin pada tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 wib malam kejadian Terdakwa terbangun karena lapar Terdakwa mencari makanan yang ada hanya susu di kulkas, sambil meminum susu yang menonton televisi penutupan olimpiade sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mendengar ada suara ayam mungkin ada

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling Terdakwa membuka jendela dan Terdakwa menyenter, ketika Terdakwa membuka jendela Terdakwa mendengar suara orang lari tapi Terdakwa tidak yakin bisa jadi itu musang;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan membawa senter dan membawa arit yang di dekat kompor gas mana tau Terdakwa bisa di serang oleh maling tersebut, Terdakwa menyenteri dan melihat ada seorang yang telungkup dan membawa pisau Terdakwa menjadi was-was dikarenakan membawa pisau dan sepengetahuan Terdakwa biasanya maling yang sudah terdesak dia pura-pura pingsan dan ketika kita lengah, kita yang ditikamnya dengan seponatan Terdakwa membacok Korban selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Korban tersebut telungkup;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika melihat ada orang yang telungkup pikiran Terdakwa orang tersebut berpura-pura dan dikarenakan Korban memegang pisau Terdakwa membacok;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan untuk menebas Korban adalah arit;
- Bahwa yang Terdakwa bacok terlebih dahulu adalah tangan kanan korban;
- Bahwa Terdakwa membacok tangan kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memastikan Korban bergerak atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membacok ke bagian punggung Korban;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa kali Terdakwa membacok punggung Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok korban karena Terdakwa khawatir Korban akan menikam Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak ada bergerak ketika Terdakwa membacoknya berkali-kali;
- Bahwa listrik tersebut Terdakwa pasang untuk menghalau musang dan cerape yang memangsa ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memasang listrik di sekeliling rumah Terdakwa, hanya di bagian belakang di tempat biasanya musang masuk;
- Bahwa Terdakwa memasang aliran listrik tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kaki Korban tersebut tersangkut di kawat yang Terdakwa alirkan listrik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah Saksi Ridwan mengatakan "sudah gak ada nafasnya";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Korban meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada tetangga Terdakwa yang berada di belakang rumah dan hanya kebun pisang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik tanah tersebut milik orang Cilegon;
- Bahwa yang Terdakwa pasang di belakang rumah Terdakwa terpal dengan jarring;
- Bahwa tinggi terpal tersebut 2 (dua) meter;
- Bahwa orang dewasa tidak bisa melihat kedalam belakang rumah Terdakwa, karena memang Terdakwa tutup dengan terpal biru,

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada gang tempat orang lalu lalang lewat jadi Terdakwa menutup terpal supaya orang tidak melihat ternak Terdakwa yang banyak di dalam;

- Bahwa letak aliran listrik tersebut di depan terpalnya;
- Bahwa kawat yang dialiri listrik terlebih dahulu baru terpal;
- Bahwa Korban masuk dengan cara mengoyak terpal bagian bawah;
- Bahwa pada saat kejadian kalau tidak salah paginya gerimis;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada memegang Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat himbauan mengenai Terdakwa memasang kawat beraliran listrik karena tetangga-tetangga sudah mengetahui dikarenakan Terdakwa beritahu;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat himbauan terhadap aliran listrik yang Terdakwa pasang karena Terdakwa berpikiran siang hari Terdakwa cabut dan waktu itu ada tetapi dikarenakan menggunakan karton dan kena hujan kemudian hilang;
- Bahwa waktu pemasangan pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Korban Terdakwa tidak ada terpikir dikarenakan Korban memegang pisau Terdakwa kalut;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban memegang pisau pada saat Terdakwa menyenteri;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Korban pada saat menyenteri berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pisau yang di pegang oleh Korban pada saat keluar rumah, dikarenakan orangnya juga tidak terlihat;
- Bahwa posisi pisau yang Terdakwa lihat didalam genggamannya Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal setelah mengetahui Korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban dibawa ke rumah sakit Kalau tidak salah sekitar jam 06:30 wib ambulance datang membawa mayat Korban;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui ambulance tersebut dari mana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyebab Korban meninggal dunia dari Kanit Polsek yang mengataka bahwa meninggal akibat listrik;
- Bahwa Terdakwa masih ingat berapa kali membacok Korban sekitar 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Arit;
- 1 (Satu) Buah Pisau beserta Sarungnya;
- 2 (Dua) Buah Senter Kepala;
- 1 (Satu) Gulungan Kawat;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Pukul 03.30 WIB Terdakwa yang sedang menonton televisi mendengar suara ayam, karena mendengar suara tersebut, Terdakwa

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



menuju ke dapur dan mengintip melalui jendela dapur dan saat mengintip Terdakwa tidak melihat siapapun karena masih penasaran Terdakwa keluar rumah sambil membawa sebuah arit yang Terdakwa temukan di samping kompor. Setelah Terdakwa keluar rumah, Terdakwa melihat Korban Junaidi Sembiring sedang dalam posisi telungkup dimana kepala dari Korban Junaidi Sembiring menghadap ke rumah milik Terdakwa dan kaki Korban Junaidi Sembiring menempel pada bagian pagar rumah Terdakwa yang terbuat dari Terpal bewarna biru;

- Bahwa setelah itu Terdakwa merasa bahwa Korban Junaidi Sembiring sedang berpura-pura dan akan menyerang Terdakwa, Terdakwa pun mendatangi Korban Junaidi Sembiring yang sedang telungkup dan langsung menebas bagian tangan Korban Junaidi Sembiring dengan Arit yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Karena tidak ada gerakan maupun suara dari Korban Junaidi Sembiring lalu Terdakwa memukul bagian Punggung Korban Junaidi Sembiring secara membabi buta dengan menggunakan arit, namun setelah memukul bagian Punggung Korban Junaidi Sembiring, Korban Junaidi Sembiring tidak bergerak dan tidak bersuara kemudian Terdakwa pun memanggil tetangga Terdakwa yakni Saksi Ridwan Als Duan dan Saksi Zulpan Als Pian dengan mengatakan “dun tolong dun ada maling. dun pan tolong pan ada maling”;
- Bahwa mendengar teriakan dari suara Terdakwa, Saksi Ridwan Als Duan mendatangi Korban Junaidi Sembiring dan melihat seorang laki-laki memakai Baju Merah dan Celana Panjang Hitam dalam keadaan Telungkup ke Tanah dan Saksi Ridwan Als Duan melihat terdapat bekas bacokan pada bagian Punggung Korban Junaidi Sembiring tidak lama kemudian Saksi Zulpan Als Pan pun datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Ridwan Als Duan untuk menarik korban dan saat Saksi Ridwan Als Duan hendak menarik Korban Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan Als Duan merasakan sengatan Listrik dan kemudian Saksi Ridwan Als Duan mengatakan “kontak ini” , lalu Terdakwa mengatakan “sori....sori” dan Terdakwa pun pergi untuk mencabut Steker dari sumber arus listrik, saat Terdakwa mencabut Steker dari sumber arus listrik , Saksi Ridwan Als Duan pun menarik Korban Junaidi Sembiring;
- Bahwa setelah Saksi Ridwan Als Duan menarik tubuh Korban Sembiring, Terdakwa pun meminta Saksi Ridwan Als Duan untuk membalikkan tubuh Korban Junaidi Sembiring dengan tujuan untuk melihat wajahnya dan Saksi Ridwan Als Duan pun membalikkan tubuh Korban Junaidi Sembiring karena kondisi gelap Saksi Zulpan Als Pan menyenturi Wajah Korban Junaidi Sembiring dan saat melihat Wajah Korban Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan



Als Duan dan Saksi Zulpun Als Pan tidak ada yang mengenal Korban Junaidi Sembiring;

- Bahwa Terdakwa membacok tangan Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana tangan korban yang Terdakwa bacok adalah tangan kanan yang pada saat itu tangan korban tersebut sedang memegang piasu, dan bacokan Terdakwa tersebut memang dapat Terdakwa pastikan mengenai tangan korban karena Terdakwa melihat setelah Terdakwa bacok tangan tersebut terluka, terlihat warna putih daging ditangan korban namun warna merah darah tidak Terdakwa perhatikan karena situasi pada saat itu gelap, kemudian Terdakwa juga membacok punggung korban secara membabi buta sekitar setengah menit;
- Bahwa alasan Terdakwa masih membacok punggung korban setelah membacok tangannya meskipun ianya tidak ada reaksi namun Terdakwa masih merasa bahwa korban tersebut masih dapat bangun dan menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa membacok punggungnya untuk melumpuhkannya;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Korban (Mati) Junaidi Sembiring meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Reperetum Nomor 64/VER/VIII/2024/Rs. Bhayangkara, Tanggal 12 Agustus 2024 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.HKes, Sp.F(K) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Label Jenazah	: Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah	: Dijumpai pembungkus jenazah berwarna oranye berbahan terpal bertuliskan "Identifikasi Polri"
Penutup Jenazah	: Tidak dijumpai
Pakaian Jenazah	: Dijumpai kaos lengan pendek berwarna coklat bertuliskan "1996 NVO" Dijumpai kaos lengan panjang berwarna merah bermerek "Malibu No.22" Dijumpai celana panjang berbahan kain berwarna hitam, pada kantong celana dijumpai obeng, pemantik api dan tali plastik berwarna hijau Dijumpai sepatu karet berwarna hitam
Perhiasan Jenazah	: Tidak dijumpai
Benda disamping	: Tidak dijumpai
Jenazah	
Tanda-Tanda	:
Kematian	: Dijumpai pada Tengku, pinggang, anggota
- Lebam Mayat	gerak bagian atas dan bawah yang tidak

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaku Mayat : hilang dengan penekanan
- Pembusukan : Dijumpai pada rahang, anggota gerak bagian atas dan bawah yang sukar dilawan
- Tidak dijumpai

IDENTITAS JENAZAH :

Identifikasi Umum : Dijumpai sesosok jenaza laki - laki dikena, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut lurus berwarna hitam, berkumis dan berjenggot

Tanda Khusus :

PEMERIKSAAAN LUAR :
Kepala :

Tidak Dijumpai
Dijumpai luka terbuka pada kepala belakang kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan dari liang telinga kanan sebelas sentimeter, dasar tulang, salah satu sudut luka lancip (arah kiri), setelah luka dirapatkan

Dahi :

Mata :

Pipi :

Hidung :

Telinga :

Bibir :

Mulut :

Rahang :

Leher :

panjang satu koma delapan sentimeter
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai selaput kelopak bawah mata pucat
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai luka memar pada leher sisi kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh nol koma lima sentimeter dan dari liang telinga kanan empat belas sentimeter

Bahu :

Dada :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dijumpai luka memar pada dada kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan dari puting susu kiri lima sentimeter, setentang luka memar dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter

Punggung :

Dijumpai luka terbuka pertama pada

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



punggung kana dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dan dari puncak bahu dua puluh dua sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang tiga koma lima sentimeter

Dijumpai luka terbuka kedua pada punggung kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman enam sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh tujuh sentimeter dan dari pundak bahu tujuh belas sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang empat koma empat sentimeter

Dijumpai luka terbuka ketiga pada punggung kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka otot, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter dan dari puncak bahu dua puluh enam sentimeter, setelah luka dirapatkan panjang dua koma delapan sentimeter

Dijumpai luka terbuka keempat setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dan kedalaman empat sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah atas) dengan dasar luka tulang, setelah luka dirapatkan panjang tiga koma dua sentimeter.

Perut

: Dijumpai luka memar pada perut kiri bagian atas dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter dan dari taju sebelas sentimeter.

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Pinggang
Bokong
Dubur
Alat Kelamin

Anggota Gerak Atas

Dijumpai luka memar pada perut kanan atas dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter dan dari taju sebelas sentimeter

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Dijumpai jenis kelamin laki-laki berkhitan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu koma delapan sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang, jarak dari puncak bahu tujuh belas sentimeter dan dari siku empat belas sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter dan kedalaman enam koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang, jarak dari puncak bahu delapan belas sentimeter dan dari siku empat belas sentimeter

Dijumpai luka terbuka pada lengan bawah kanan sisi belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar luka tulang.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar otot, jarak dari puncak bahu tujuh belas sentimeter dan dari siku lima belas sentimeter.

Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri atas

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



sisi luar dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter, salah satu sudut luka lancip (arah bawah) dengan dasar otot, jarak dari puncak bahu sembilan belas sentimeter dan dari siku sebelas sentimeter.

Dijumpai ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri pucat.

Anggota Gerak Bawah : Dijumpai luka bakar listrik pada tungkai atas kanan sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, jarak lipat paha dua puluh tiga sentimeter dan dari lutut delapan sentimeter, dengan dasar luka warna abu-abu, pinggir luka meninggi

Dijumpai luka bakar listrik kedua pada tungkai atas kanan dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter, jarak dari lipat paha dua puluh lima sentimeter dan dari Jutut enam sentimeter, dengan dasar luka warna abu-abu, pinggir luka meninggi.

Dijumpai luka bakar ke tiga pada tungkai atas kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lipat paha dua puluh sembilan sentimeter dan dari lutut lima sentimeter.

Dijumpai luka bakar pada tungkai bawah kanan sisi depan, dasar tulang, dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua koma tiga sentimeter, jarak dari lutut dua puluh empat sentimeter dan dari pergelangan kaki sepuluh koma lima sentimeter.

Dijumpai luka bakar pada tungkai atas kiri sisi depan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lipat paha sembilan belas sentimeter dan dari lutut lima belas

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



sentimeter.

Dijumpai luka bakar pertama pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lutut empat belas sentimeter dan dari pergelangan kaki dua puluh sentimeter.

Dijumpai luka bakar ke dua pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari lutut lima belas sentimeter dan dari pergelangan kaki tujuh belas sentimeter.

Pergelangan kaki tujuh belas lima sentimeter

Dijumpai ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri pucat.

PEMERIKSAAN :

DALAM

A. Kepala

- Pembukaan Kulit : Dijumpai resapan darah pada pembukaan
Kepala kulit kepala bagian dalam sisi kanan bagian belakang dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter dan dari liang telinga kanan lima sentimeter Dijumpai sompel pada permukaan tengkorak kepala sisi kiri belakang setentang dengan luka terbuka pada kepala dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Permukaan Tengkorak Kepala :
- Selaput tebal otak :
- Selaput tipis otak :
- Jaringan Otak :
- Dasar tulang tengkorak :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

B. Leher :

- Kulit Leher :
Bagian Dalam : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Otot Leher :
- Pembuluh Darah Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Saluran Nafas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Bagian Atas :

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saluran Makan :
Bagian Atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

C. Dada

- Pembukaan Kulit :
Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

- Pembukaan :
Tulang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dada :

- Pembukaan :
Rongga Dada : Dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak seribu dua ratus milliliter.

Dijumpai luka tembus pada sela iga enam dan tujuh bagian belakang setentang dengan luka tusuk pertama pada punggung kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter

Dijumpai luka tembus pada sela iga lima dan enam bagian belakang sisi kiri setentang dengan luka tusuk kedua pada punggung kiri dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter dan panjang satu sentimeter

Dijumpai luka tembus setentang dengan luka :
tusuk ketiga pada sela iga delapan dan sembilan pada punggung kiri, dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, setentang luka tembus dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

D. Paru

- Paru Kanan :
: Berat paru kanan empat ratus tiga puluh gram

Dijumpai luka terbuka pada pinggir para kanan yang berasal dari luka lembus pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter

- Paru Kiri :

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Dijumpai luka tembus pada paru kiri бага atas belakang berasal dari luka tembus kedua dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma delapan sentimeter

E. Jantung

- Kantung Jantung
- Jantung

:
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
: Dijumpai berat jantung lima ratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

F. Perut

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

G. Lambung

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

H. Usus

: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

I. Hati

: Dijumpai berat hati seribu tiga ratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

J. Limpa

: Dijumpai berat limpa seratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

K. Ginjal

- Ginjal Kanan

:

- Ginjal Kiri

: Dijumpai berat ginjal seratus gram

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dijumpai berat ginjal seratus gram

Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan

KESIMPULAN

:

Telah diperiksa sesosok jenazah laki - laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut lurus berwarna hitam, berkumis dan berjenggot

Dari hasil pemerilsaan luar dijumpai luka memar pada leher, dada, perut, luka terbuka pada kepala, punggung, anggota gerak atas kanan dan kiri, dijumpai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai sompel pada permukaan tengkorak kepala, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan dada kiri, dijumpai luka tusuk pada paru kanan, paru kiri, dining dada kanan bagian dalam, dinding dada kiri bagian dalam, dijumpai resapan darah pada rongga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan.
2. Sifat kematian korban tidak wajar.
Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kanan dan kiri yang menembus paru disertai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Syahril Tisa Als Ujang** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Syahril Tisa Als Ujang** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya seperti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula ditafsirkan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kemungkinan, sehingga Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiahnya dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, yang mana “menghendaki” tersebut dimaksudkan untuk menghendaki perbuatannya, sedangkan “mengetahui” dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak atau maksud dari pelaku tindak pidana untuk mewujudkan atau melakukan tindakan dan perbuatannya tersebut, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku tindak pidana mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan atau tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” di sini termasuk juga terhadap kesengajaan dengan kemungkinan, namun tidak termasuk kelalaian atau alpa;

Menimbang, bahwa setiap unsur “kesengajaan” atau “dengan sengaja” dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan kepada unsur pokok atau delik pokok dari tindak pidana tersebut, di mana unsur pokok dari pasal ini adalah “menghilangkan nyawa orang lain”, sehingga untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa agar diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja” ini, maka dapat diketahui dari kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan pokok dari pasal yang didakwakan yakni “menghilangkan nyawa orang lain”, dan selain itu pula unsur “dengan sengaja” ini dapat diketahui dari pengetahuan Terdakwa yang mengetahui akibat dari perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain” tersebut, dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini, tentunya harus terkait dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan mempertimbangkan unsur pokoknya yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”;

ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa berawal sekitar Senin, tanggal 12 Agustus Pukul 03.30 WIB Terdakwa yang sedang menonton televisi mendengar suara ayam, karena mendengar suara tersebut, Terdakwa menuju ke dapur dan mengintip melalui jendela dapur dan saat mengintip Terdakwa tidak melihat siapapun karena masih penasaran Terdakwa keluar rumah sambil membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah arit yang Terdakwa temukan di samping kompor. Setelah Terdakwa keluar rumah, Terdakwa melihat Korban Junaidi Sembiring sedang dalam posisi telungkup dimana kepala dari Korban Junaidi Sembiring menghadap ke rumah milik Terdakwa dan kaki Korban Junaidi Sembiring menempel pada bagian pagar rumah Terdakwa yang terbuat dari Terpal berwarna biru;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa merasa bahwa Korban Junaidi Sembiring sedang berpura-pura dan akan menyerang Terdakwa, Terdakwa pun mendatangi Korban Junaidi Sembiring yang sedang telungkup dan langsung menebas bagian tangan Korban Junaidi Sembiring dengan Arit yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Karena tidak ada gerakan maupun suara dari Korban Junaidi Sembiring lalu Terdakwa memukul bagian Punggung Korban Junaidi Sembiring secara membabi buta dengan menggunakan arit, namun setelah memukul bagian Punggung Korban Junaidi Sembiring, Korban Junaidi Sembiring tidak bergerak dan tidak bersuara kemudian Terdakwa pun memanggil tetangga Terdakwa yakni Saksi Ridwan Als Duan dan Saksi Zulpan Als Pian dengan mengatakan “dun tolong dun ada maling. dun pan tolong pan ada maling”;

Menimbang, bahwa mendengar teriakan dari suara Terdakwa, Saksi Ridwan Als Duan mendatangi Korban Junaidi Sembiring dan melihat seorang laki-laki memakai Baju Merah dan Celana Panjang Hitam dalam keadaan Telungkup ke Tanah dan Saksi Ridwan Als Duan melihat terdapat bekas bacokan pada bagian Punggung Korban Junaidi Sembiring tidak lama kemudian Saksi Zulpan Als Pan pun datang ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Ridwan Als Duan untuk menarik korban dan saat Saksi Ridwan Als Duan hendak menarik Korban Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan Als Duan merasakan sengatan Listrik dan kemudian Saksi Ridwan Als Duan mengatakan “kontak ini” , lalu Terdakwa mengatakan “sori....sori” dan Terdakwa pun pergi untuk mencabut Steker dari sumber arus listrik, saat Terdakwa mencabut Steker dari sumber arus listrik , Saksi Ridwan Als Duan pun menarik Korban Junaidi Sembiring;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ridwan Als Duan menarik tubuh Korban Sembiring, Terdakwa pun meminta Saksi Ridwan Als Duan untuk membalikkan tubuh Korban Junaidi Sembiring dengan tujuan untuk melihat wajahnya dan Saksi Ridwan Als Duan pun membalikkan tubuh Korban Junaidi Sembiring karena kondisi gelap Saksi Zulpan Als Pan menyenturi Wajah Korban Junaidi Sembiring dan saat melihat Wajah Korban Junaidi Sembiring, Saksi Ridwan Als Duan dan Saksi Zulpan Als Pan tidak ada yang mengenal Korban Junaidi Sembiring;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacok tangan Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana tangan korban yang Terdakwa bacok adalah tangan

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang pada saat itu tangan korban tersebut sedang memegang piasu, dan bacokan Terdakwa tersebut memang dapat Terdakwa pastikan mengenai tangan korban karena Terdakwa melihat setelah Terdakwa bacok tangan tersebut terluka, terlihat warna putih daging ditangan korban namun warna merah darah tidak Terdakwa perhatikan karena situasi pada saat itu gelap, kemudian Terdakwa juga membacok punggung korban secara membabi buta sekitar setengah menit;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa masih membacok punggung korban setelah membacok tangannya meskipun ianya tidak ada reaksi namun Terdakwa masih merasa bahwa korban tersebut masih dapat bangun dan menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa membacok punggungnya untuk melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Korban (Mati) Junaidi Sembiring meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Reperetum Nomor 64/VER/VIII/2024/Rs. Bhayangkara, Tanggal 12 Agustus 2024 dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.HKes, Sp.F(K) dengan kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok jenazah laki - laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, perawakan sedang, rambut lurus berwarna hitam, berkumis dan berjenggot

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher, dada, perut, luka terbuka pada kepala, punggung, anggota gerak atas kanan dan kiri, dijumpai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai sompel pada permukaan tengkorak kepala, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan dada kiri, dijumpai luka tusuk pada paru kanan, paru kiri, dining dada kanan bagian dalam, dinding dada kiri bagian dalam, dijumpai resapan darah pada rongga dada kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan.
 2. Sifat kematian korban tidak wajar.
- Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk benda tajam pada punggung kanan dan kiri yang menembus paru disertai luka bakar listrik pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja” dan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “menghilangkan nyawa orang lain” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap keterangan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu Saksi M. Syahril, Saksi Yanto, Saksi Junaidi, dan Saksi Azwin Faisal Nst justru hanya menerangkan bahwa mereka kenal dengan Terdakwa sebagai peternak ayam, serta Saksi-saksi menjelaskan bahwa semenjak kejadian tersebut terjadi di kampung mereka sudah tidak ada lagi pencuri dan minim kemalingan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum, atau paling tidak meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena rasa takut akan adanya serangan dari korban serta memohon agar Terdakwa dikenakan Pasal 359 KUHPidana yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokkan kepada korban yang sudah lemas tidak sadarkan diri akibat terkena sengatan listrik telah cukup menggambarkan bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya serta Terdakwa telah dengan sengaja sebelumnya telah mempersiapkan aliran listrik untuk dialirkan dipekarangan rumah sehingga terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata untuk mencegah pencurian diwilayah sekitar rumahnya yang cukup meresahkan masyarakat, Majelis Hakim akan menjadikan hal tersebut sebagai bagian pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Arit, 1 (satu) Buah Pisau beserta Sarungnya, 2 (dua) Buah Senter Kepala, 1 (satu) Gulungan Kawat, 1 (satu) gulungan wayar / kabel yang terpasang cокkan di salah satu ujungnya, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Junaidi Sembiring;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Tisa Als Ujang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Arit;
 - 1 (satu) Buah Pisau beserta Sarungnya;
 - 2 (dua) Buah Senter Kepala;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 572/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gulungan Kawat;
- 1 (satu) gulungan wayar / kabel yang terpasang cокkan di salah satu ujungnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasnul Tri Syura, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.